

LEI ORGÂNICA Nº 1, DE 05 DE ABRIL DE 1990.

Lei Orgânica do Município.

O POVO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA POR SEUS REPRESENTANTES, SOB A PROTEÇÃO DE DEUS, E INSPIRADOS NOS PRINCÍPIOS DA REPÚBLICA E DO ESTADO DE SÃO PAULO E NO IDEAL DE ASSEGURAR A TODOS JUSTIÇA E BEM-ESTAR, PROMULGA A LEI ORGÂNICA.

TÍTULO I DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Município de São João da Boa Vista reger-se-á por esta Lei Orgânica.

Art. 2º O Governo Municipal é exercido pela Câmara de Vereadores e pelo Prefeito.

Parágrafo único. O Legislativo e o Executivo são poderes do Município, independentes e harmônicos entre si.

Art. 3º São bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, lhe pertença.

Art. 4º O Município tem por sede a cidade de São João da Boa Vista.

Art. 5º São símbolos do Município: a Bandeira, o Hino e o Brasão, descritos e regulamentados por Lei.

Art. 6º O Município poderá dividir-se, para fins administrativos, em distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei após consulta plebicitária à população interessada, observada a lei complementar prevista no Artigo 145, Parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo.

CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

Art. 7º Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar

interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições:

I - Legislar sobre assuntos de interesse local;

II - complementar a legislação federal e a estadual, no que couber, visando adequá-las à realidade local;

III - criar, organizar e suprimir Distritos, observada a legislação estadual;

IV - instituir e arrecadar tributos de sua competência e aplicar suas rendas;

V - fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos pela prestação dos seus serviços ou pela utilização de seus bens;

VI - elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos;

VII - prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

VIII - organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessão, permissão ou autorização, os serviços públicos locais;

IX - dispor sobre administração, utilização, alienação e aquisição de bens, respeitada a legislação federal pertinente;

X - organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos;

XI - elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município;

XII - planejar o uso e a ocupação do solo em seu território;

XIII - estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento para fins urbanos, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a Lei Federal;

XIV - conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de serviço e outros de interesse público;

XV - cassar a licença de estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento;

XIV - estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, bem como de seus concessionários;

XVII - regulamentar o trânsito em todos os seus aspectos e o tráfego de veículos motorizados e semoventes;

XVIII - prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza;

XIX - ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas federais pertinentes;

XX - dispor sobre o serviço funerário e cemitérios;

XXI - regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal;

XXII - prestar assistência nas emergências médico-hospitalares do pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada;

XXIII - organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa;

XXIV - fiscalizar, nos locais de vendas, peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios;

XXV - dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal;

XXVI - dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores;

XXVII - prestar, além de outros, os seguintes serviços:

- a) construção e conservação de estradas e caminhos municipais;
- b) transportes coletivos municipais e
- c) iluminação pública;

XXVIII - criar a guarda municipal;

XXIX - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;

XXX - assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. **(Regulamentado pelo Decreto nº [4802/2014](#))**

Art. 8º Compete ainda ao Município, em comum com a União e o Estado todas as matérias constantes do Art. 23 da [Constituição Federal](#).

Art. 9º Ao Município é vedado:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da Lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferenciais entre si;

IV - efetuar, subvencionar ou auxiliar, com recursos pertencentes aos cofres públicos, propaganda político partidária ou estranha aos fins da administração, ainda que feita pela imprensa, rádio, televisão, serviço de auto-falante ou qualquer outro meio de comunicação.

V - efetuar publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social, vedada também a inserção de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

V - a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos terá caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar elementos que caracterizam promoção pessoal de autoridades, de servidor público ou de partido político, ficando a administração municipal proibida de utilizar logomarcas, slogans, jingles, cores, frases, imagens ou quaisquer outros símbolos que guardem associação com a figura do gestor público ou de períodos administrativos, ainda que custeada por entidade privativa, devendo ser logomarca de identificação da Administração Pública do Município de São João da Boa Vista o brasão oficial da cidade, com a inscrição "Prefeitura de São João da Boa Vista".

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 3/2025)

VI - outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato.

CAPÍTULO III

DOS CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS

Art. 10. O Município poderá efetuar convênios com a União e o Estado para a execução de obras ou a prestação de serviços de interesse comum.

Art. 11. O Município poderá também conveniar-se com qualquer entidade pública ou privada para a realização de objetivos de interesse comum.

Art. 12. O Município incentivará a criação de consórcios com Municípios da região, como instrumento de integração microregional e para a realização de obra, serviços ou atividades de interesse comum, de caráter permanente ou temporário.

§ 1º Serão preferencialmente viabilizados, por intermédio de consórcios, a proteção ambiental, o armazenamento da produção agropecuária, o abastecimento, o transporte, a habitação em áreas conturbadas e a exploração de áreas rurais pertencentes ao Município.

§ 2º O Município deverá indicar membros para os conselhos consultivo e fiscal, além de participar da escolha da autoridade executiva dos consórcios intermunicipais de que participe.

§ 3º O instrumento de consórcio, firmado após autorização legislativa, retornará à Câmara para ratificação, que se fará de modo global.

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 13. O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara de Vereadores, eleito pelo voto direto e secreto, para um mandato de quatro anos.

Parágrafo único. São condições de elegibilidade para o mandato de Vereador o cumprimento das exigências da legislação federal pertinente.

Art. 14. O número de Vereadores será proporcional à população do Município, na conformidade dos limites fixados pela [Constituição Federal](#).

Parágrafo único. No ano anterior ao das eleições municipais, a Câmara fixará, por lei, o número de vereadores da próxima legislatura, de acordo com os índices do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo único. No ano anterior ao das Eleições Municipais, a Câmara fixará, por Decreto Legislativo, o número de Vereadores da próxima Legislatura, de acordo com os índices do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [14/1991](#))

Seção II

Das Atribuições da Câmara Municipal

Art. 15. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito Municipal, dispor sobre todas as matérias de competência do Município, ressalvadas as especificadas no Artigo 16, e especialmente sobre:

I - sistema tributário municipal, instituição de impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuição social;

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e empréstimos a serem contraídos pelo Município;

III - criação e extinção de cargos públicos e fixação de vencimentos e vantagens;

IV - autorização para a alienação de bens imóveis do Município ou a cessão de direitos reais a eles relativos, bem como o recebimento, pelo Município, de doações com encargo, não se considerando como tal a simples destinação específica do bem;

V - autorização para cessão ou concessão de uso de bens imóveis do Município a particulares, dispensado o consentimento nos casos de permissão e autorização de uso, outorgada a título precário, para atendimento de sua destinação específica;

VI - criação e extinção de Secretarias ou departamentos do Município;

VII - bens do domínio do Município e proteção do patrimônio público;

VIII - normas de direito financeiro;

IX - autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas;

X - deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento;

XI - autorizar a concessão de auxílios e subvenções;

XII - autorizar a concessão de serviços públicos;

XIII - autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais;

XIV - aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento;

XV - autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros Municípios; (Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/2017)

XVI - delimitar o perímetro urbano;

XVII - propor a denominação de novos próprios, vias e logradouros municipais e autorizar a sua alteração;

XVII - propor a denominação ou a alteração dos próprios (prédios), das praças municipais e das vias (ruas, ruelas e avenidas) municipais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [13](#)/2001)

XVIII - estabelecer normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento.

Art. 16. Compete à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras:

I - eleger sua Mesa Diretora;

II - elaborar o Regimento Interno;

III - organizar os serviços administrativos internos e promover os cargos respectivos;

IV - propor a criação ou a extinção dos cargos dos serviços administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos;

V - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores;

VI - autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município por mais de 15 dias, por necessidade de serviço;

VII - tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de sessenta dias de seu recebimento, na forma do artigo 51 desta Lei.

VIII - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer de sua renúncia e afastá-lo definitivamente do cargo;

IX - decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos indicados na [Constituição Federal](#), nesta Lei Orgânica e na legislação federal aplicável;

X - autorizar a realização de empréstimo ou operação de crédito;

XI - proceder à tomada de contas do Prefeito, através de Comissão Especial, quando não apresentadas à Câmara, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;

XII - aprovar convênio celebrado pelo município com a União, o Estado, outra pessoa jurídica de direito público interno e entidades assistenciais culturais; (Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/2017)

XIII - estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões;

XIV - convidar o Prefeito e convocar Secretário do Município ou Diretor equivalente para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para o comparecimento;

XV - deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas reuniões;

XVI - conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço ao Município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante aprovação de dois terços (2/3) dos membros da Câmara;

XVIII - solicitar a intervenção do Estado no Município;

XIX - julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nos casos previstos em lei federal;

XX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração Indireta;

XXI - fixar, observado o que dispõem os artigos 37, XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I da [Constituição Federal](#), a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores, em cada legislatura para a subsequente.

XXI - Fixar, observado o que dispõe o Artigo 29, incisos VI e VII, da [Constituição Federal](#), a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [26/1998](#))

Seção III

Dos Vereadores

Art. 17. O Vereador é representante da comunidade, devendo participar dos trabalhos da Câmara, usando de suas prerrogativas exclusivamente para o atendimento do interesse público.

Art. 18. O Vereador é inviolável no exercício do mandato e na circunscrição do Município, por suas opiniões palavras e votos.

Art. 19. O Vereador, no exercício de seu mandato, terá livre acesso às repartições públicas municipais, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração direta ou indireta, na presença do responsável pelo setor ou órgão, na forma da lei.

Parágrafo único. Nas diligências realizadas pessoalmente, sempre que o Vereador considerar necessário poderá requisitar cópia do documento examinado, no que deverá ser atendido prontamente. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2003](#))

Art. 20. É vedado ao Vereador:

I - desde a expedição do diploma;

a) firmar ou manter contrato com o Município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar cargo, emprego ou função, no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta Municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado o

disposto no Artigo 38 da [constituição Federal](#). (Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2025](#))

II - desde a posse:

- a) ocupar cargo, função ou emprego, na Administração Pública Direta ou Indireta do Município, de que seja exonerável "*ad nutum*", salvo o cargo de Secretário Municipal ou Diretor equivalente, desde que se licencie do exercício do mandato;
- a) ocupar cargo, função ou emprego, na Administração Pública Direta ou Indireta do Município, de que seja exonerável "*ad nutum*" (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [6/2001](#)) (Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2025](#))
- b) exercer outro cargo eletivo Federal, Estadual ou Municipal;
- c) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do Município, ou nela exercer função remunerada;
- d) patrocinar causa junto ao Município, em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere à alínea "a" do inciso I.

Art. 21. Perderá o mandato o Vereador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou de improbidade administrativa;

III - que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa;

IV - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pela Edilidade;

V - que fixar residência fora do Município;

VI - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos.

§ 1º Além de outros casos definidos no Regimento Interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e III, a perda do mandato será declarada pela Câmara por

voto secreto e da maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

§ 2º Nos casos dos incisos I II e III, a perda do mandato será declarada pela Câmara por voto secreto e da maioria absoluta, mediante provocação da Mesa, Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/2001)

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e III, a perda do mandato será declarada pela Câmara por voto aberto e por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, mediante provocação da Mesa ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [5](#)/2001)

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e III, a perda do mandato será declarada pela Câmara por voto aberto e por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, mediante provocação da Mesa, Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [11](#)/2001)

§ 3º No caso previsto no inciso IV, a perda será declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de Partido Político representado na Casa, assegurada ampla defesa.

Art. 22 O Vereador poderá licenciar-se:

I - por motivo de doença;

II - sem remuneração, para tratar, de interesses particulares, desde que o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa;

III - para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural ou de interesse do Município.

Parágrafo único. Independentemente de requerimento, considerar-se-á como licença o não-comparecimento às reuniões de Vereador, privado, temporariamente, de sua liberdade, em virtude de processo criminal em curso.

Art. 22. **O vereador poderá licenciar-se:**

I - por motivo de doença;

II - sem remuneração, para tratar de interesses particulares, desde que o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa;

III - para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município;

IV - para ocupar cargo em comissão de livre nomeação e exoneração "*ad nutum*" na Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, Direta ou Indireta;

§ 1º O vereador investido no cargo em comissão nos termos do inciso IV deste artigo não perderá o mandato, cabendo o ônus da sua remuneração ser da Administração Pública nomeante, podendo o Vereador optar em receber o valor do subsídio de Vereador ou a remuneração do cargo que irá ocupar.

§ 2º Após o Vereador ser licenciado para ocupar cargo em comissão, será convocado para assumir a função o suplente do respectivo Vereador.

§ 3º O Vereador licenciado para ocupar cargo em comissão poderá retornar, dentro do prazo do mandato, para sua atividade de vereança e o Vereador em exercício retornará a condição de suplente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2025](#))

Art. 23. Dar-se-á a convocação do Suplemente de Vereador nos casos de vaga ou licença.

§ 1º O Suplente convocado deverá tomar posse no prazo de quinze (15) dias, contados da data de convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo.

§ 2º Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes.

§ 3º O suplente ocupante de cargo, emprego ou função, no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta Municipal, conforme artigo 20 desta L.O.M. quando convocado pela primeira vez, deverá tomar posse conforme o § 1º deste artigo, declarar-se impossibilitado de assumir o cargo e licenciar-se da suplência até que renuncie ou seja demitido do cargo que ocupa, passando o 2º suplente a ser o 1º suplente e assim sucessivamente. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [7/2001](#))

§ 4º Na vacância do cargo por morte, renúncia ou perda do mandato do titular, o suplente licenciado de que trata o § 3º deste artigo, será convocado e optará pela vereança ou pelo cargo ocupado, oficiando à Mesa da Câmara a renúncia de um dos cargos, no ato da posse. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [7/2001](#))

Seção IV

Do Funcionamento da Câmara Municipal

Subseção I

Da Legislatura

Art. 24. Cada legislatura terá a duração de quatro anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa.

Art. 25 No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 hs, em sessão solene de instalação, independentemente de número, sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse.

Art. 25 No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 17:00 horas, em sessão solene de instalação, independentemente de número, sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/2004)

Art. 25. No primeiro ano de cada legislatura, no dia de janeiro, às 17:00 horas, em sessão solene de instalação, independentemente de número, sob a presidência do vereador mais votado, no caso de empate no número de votos, o de maior idade dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/2021)

§ 1º No ato da posse os vereadores deverão desincompatibilizar-se, e, na mesma ocasião e ao término do mandato, deverão fazer declaração de bens, que ficarão arquivadas na Câmara, constando da ata o seu resumo.

§ 2º O Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda de mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos Vereadores.

§ 3º Até o dia 30 de junho de cada sessão legislativa, o vereador deverá apresentar a declaração de bens atualizada ou cópia da declaração anual de bens apresentada à Receita Federal com as necessárias atualizações, sob pena de retenção dos subsídios, a partir de 1º de julho do corrente ano, até que regularize a sua situação junto ao setor administrativo da Câmara Municipal. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/2012)

Subseção II

Da Mesa da Câmara

Art. 26. Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado dentre os presentes e, havendo maioria absoluta, elegerão os

componentes da Mesa, que ficarão automaticamente empossados.

Parágrafo único. Não havendo número legal, o vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a Mesa.

Art. 27. O mandato da Mesa será de dois anos, vedada à reeleição de qualquer dos seus membros para o mesmo cargo.

Parágrafo único. A renovação da Mesa para o segundo biênio far-se-á no dia 15 de fevereiro do terceiro ano da legislatura, sendo os eleitos empossados no mesmo dia.

Parágrafo único. A renovação da Mesa para o segundo biênio far-se-á no dia 01 de janeiro do terceiro ano da legislatura, sendo eleitos e empossados no mesmo dia. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [6](#)/1990)

Parágrafo único. A eleição da Mesa para o segundo biênio far-se-á no dia 27 de dezembro do ano antecedente à próxima legislatura, cuja posse se dará no dia 1º de janeiro subsequente, às 19:00 horas, em Sessão Específica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [16](#)/1994)

Parágrafo único. A eleição da Mesa para o segundo biênio, far-se-á no terceiro dia após a realização da primeira Sessão Ordinária do mês de dezembro do ano que antecede a próxima Sessão Legislativa, e à Mesa eleita tomará posse de seus cargos em 1º de janeiro, automaticamente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/2002)

Art. 28. A Mesa da Câmara compõe-se de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, os quais se substituirão nessa ordem.

§ 1º Na composição da Mesa é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos existentes na Câmara.

§ 2º Na ausência dos membros da Mesa, assumirá a presidência o Vereador mais votado dentre os presentes.

§ 3º Pelo voto de dois terços dos membros da Câmara, qualquer componente da Mesa poderá ser destituído, quando faltoso, omissor ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato.

Art. 29. À Mesa, dentre outras atribuições compete:

I - tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos;

II - propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e que fixem os respectivos vencimentos;

III - apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara;

IV - promulgar e fazer publicar a Lei Orgânica e suas emendas;

V - representar, junto ao Executivo, sobre necessidades de economia interna;

VI - contratar servidores na forma da Lei, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

VII - nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, por em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir servidores da Câmara, nos termos da Lei.

VII - Enviar no Executivo até o dia 31 de agosto a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal, para ser compatibilizada com os demais órgãos da administração e com a receita a ser estimada; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [19/1997](#))

VIII - Enviar ao Executivo até o dia 31 de agosto a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal para ser compatibilizada com os demais órgãos da administração e com a receita a ser estimada; (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [19/1996](#))

Art. 30. Ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete:

I - representar a Câmara em juízo e fora dele;

II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara;

III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;

IV - promulgar as resoluções e decretos legislativos;

V - promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto do Prefeito tenha sido rejeitado pelo Plenário;

VI - fazer publicar os atos da Mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar;

VII - autorizar as despesas da Câmara;

VIII - representar, por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de leis ou ato municipal;

IX - solicitar, por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção no Município nos casos admitidos pela [Constituição Federal](#);

X - manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim;

XI - encaminhar, para parecer prévio, a prestação de contas do Município ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão a que for atribuída tal competência;

XII - fazer divulgar na imprensa escrita ou falada, resumo das sessões da Câmara na forma a ser regulada no Regimento Interno.

XIII - encaminhar aos Secretários Municipais ou Diretores equivalentes pedidos de informação formulados por Vereadores, os quais deverão ser respondidos no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade.

XIII - encaminhar ao Chefe do Poder Executivo e aos Diretores Municipais pedidos de informação formulados por Vereadores, os quais deverão ser respondidos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2022](#))

Subseção III

Das Comissões

Art. 31. A Câmara terá Comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno, ou no ato de que resultar a sua criação.

Parágrafo único. Na formação das Comissões, será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos existentes na Câmara.

Art. 32. Às Comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I - convocar os Secretários Municipais ou Diretores equivalentes, para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições;

II - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa, contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

III - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

IV - exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do Executivo compreendendo Administração Direta e Indireta.

V - zelar pela observância dos preceitos contidos no Código de Ética e Decoro Parlamentar, a ser regulamentado através de Resolução, e do Regimento Interno, atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato legislativo. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/2001)

Art. 33. As Comissões temporárias, criadas por deliberação do Plenário, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou outros atos públicos.

Art. 34 As Comissões Especiais de Inquérito, que terão poderes de investigação, além de outros previstos no Regimento Interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento de um terço dos seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhada ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Art. 34. As Comissões Parlamentares de Inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno, em matéria de interesse do Município, e serão criadas pela Câmara, mediante requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros, aprovados por maioria absoluta, para apuração de fato determinado ou denúncia, em prazo certo, adequado à consecução dos seus fins, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores; podendo:

I - tomar depoimento de autoridade municipal, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso, nos termos desta lei;

II - proceder as verificações contábeis em livros, papéis e documentos de órgãos da administração direta, indireta e fundação;

III - o Regimento Interno proverá o modo de funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [2/2003](#))

Subseção IV

Das Sessões

Art. 35 A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente, na sede do Município, em sessão legislativa ordinária de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de Agosto a 15 de dezembro. (Repristinado pela Emenda à Lei Orgânica nº [4/2001](#))

Art. 35. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente, na sede do Município, em sessão legislativa ordinária de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [3/2011](#))

Art. 35 A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente, na sede do Município, em Sessão Legislativa Ordinária de 09 de janeiro à 09 de julho e de 25 de julho à 24 de dezembro, sendo que serão considerados como recesso legislativo os períodos de 25 de dezembro a 05 de janeiro e de 10 de julho a 24 de julho, ocasião em que poderão ser convocadas Sessões Legislativas Extraordinárias, as quais não receberão parcelas indenizatórias. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2000](#)) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [4/2001](#))

§ 1º As sessões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil imediato, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado.

§ 1º As sessões ordinárias serão às segundas-feiras, com início às 19 horas e 30 minutos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [4/2005](#)) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2022](#))

§ 2º A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do projeto de lei orçamentária.

§ 3º Recaindo em sábado, domingo ou feriado as datas estipuladas no "caput" desse artigo, a sessão será realizada no primeiro dia útil imediato. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [4/2005](#))

§ 3º Sendo segunda-feira um feriado ou ponto facultativo, a sessão se realizará no primeiro dia útil subsequente, exceção feita à quarta-feira de cinza, cuja sessão realizar-se-á na quinta-feira subsequente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [3/2011](#))

Art. 36. A Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias e solenes,

conforme dispuser o seu Regimento Interno.

§ 1º A convocação extraordinária da Câmara poderá ser feita:

I - pelo Prefeito;

II - pelo Presidente da Câmara, por iniciativa própria ou a requerimento da maioria absoluta dos vereadores, em caso de urgência ou de interesse público relevante.

§ 2º Nas sessões extraordinárias, a Câmara somente poderá deliberar sobre a matéria para a qual foi convocada.

§ 3º O presidente da Câmara Municipal dará ciência aos Vereadores do dia e hora da realização das sessões extraordinária, mediante ofício com cópia dos documentos que serão discutidos na Sessão, preferencialmente por aplicativo de mensagem ou meio eletrônico similar, sendo que apenas excepcionalmente haverá entrega dos documentos em formato físico. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2022](#))

Art. 37. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, observado o disposto no Artigo 16, XIII, desta Lei.

§ 1º Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara, ou outra causa que impeça a sua utilização, as sessões poderão ser realizadas em outro local designado pelo Juiz de Direito da Comarca no auto de verificação da ocorrência.

§ 1º As sessões poderão ser realizadas em recinto diverso ao estabelecido no "caput" deste Artigo, na forma estabelecida pelo Regimento Interno, na:

1 - impossibilidade de acesso;

2 - ocorrência de fato ou circunstância que impeça ou dificulta sua realização.

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2011](#))

§ 2º As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara.

Art. 38. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário tomada por dois terços dos vereadores, por motivo de relevante interesse público.

Art. 39. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara.

Parágrafo único. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar a lista de presença ate o inicio da Ordem do Dia, participar dos trabalhos do Plenário e das votações.

Art. 40. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo as exceções previstas na [Constituição Federal](#) e nesta Lei Orgânica.

Seção V

Do Processo Legislativo

Art. 41. O processo legislativo municipal compreende elaboração de:

I - emendas à Lei Orgânica Municipal;

II - Leis complementares;

III - Leis ordinárias;

IV - Resoluções e

V - Decretos legislativos.

Art. 42. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;

II - do Prefeito Municipal e

III - de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, por 5% (cinco por cento) dos eleitores do Município.

§ 1º A proposta será votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 2º A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa da Câmara com o respectivo número de ordem.

§ 3º A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no Município.

Art. 43. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado, que a

exercerá sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por cinco por cento dos eleitores do Município.

Art. 44. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias.

Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta Lei Orgânica:

I - Código Tributário do Município;

II - Código de Obras;

III - Plano Diretor de Desenvolvimento;

IV - Lei de loteamento e lei de uso e ocupação de solo; (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [2/2015](#))

V - lei instituidora do regime jurídico único dos servidores municipais e

VI - lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos.

Art. 45. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração;

II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estruturação e atribuições de Secretaria ou Departamento equivalente e órgãos da Administração Pública;

IV - matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções.

Parágrafo único. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvada a matéria orçamentária.

Art. 46. É da competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre:

I - autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara;

II - criação e organização dos serviços administrativos da Câmara;

III - criação e transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções, e fixação da respectiva remuneração.

Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da Câmara não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista.

Art. 47. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos às sua iniciativa.

§ 1º Solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação.

§ 2º Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação da Câmara, será a proposição incluída na Ordem do, Dia, sobrestando-se as demais proposições, para que se ultime a votação.

§ 3º prazo do § 1º não corre no período de recesso da Câmara nem se aplica aos projetos de lei complementar.

Art. 48. Aprovado o Projeto de Lei será este enviado ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º O Prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo que quinze dias úteis, contados da data de recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores, em escrutínio aberto.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do Prefeito importará sanção.

§ 4º A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será feita dentro de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, em uma só discussão e votação, com ou sem parecer.

§ 5º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o Artigo 47 desta Lei Orgânica.

§ 6º O Presidente da Câmara promulgará a Lei nos casos de sanção tácita, (§ 3º) e de rejeição de veto (§ 4º), se o Prefeito não promulgá-la dentro de 48 horas.

Art. 49. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara, e os projetos de decretos legislativos, sobre os demais casos da sua competência privativa.

Parágrafo único. No caso de projetos de resolução e de decreto legislativo considerar-se-á encerrada com a votação final a elaboração da norma jurídica, devendo ser promulgados pelo Presidente da Câmara.

Art. 50. A matéria constante de projeto de lei rejeitados somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Seção VI

Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

Art. 51. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Executivo, instituídos em lei.

§ 1º O controle externo da Câmara será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado e compreenderá a apreciação das Contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do Município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como julgamento das contas dos administrados e demais responsáveis por bens e valores públicos.

§ 2º As contas do Prefeito e da Câmara Municipal, prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de sessenta dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, considerando-se julgadas nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo.

§ 3º Somente por decisão de dois terços (2/3) dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado.

§ 4º Rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao Ministério Público

para os fins de direito.

§ 5º As contas relativas a aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor. Quando o Município suplementar esses recursos, os mesmos deverão ser incluídos na prestação anual de contas.

Art. 52. O Executivo manterá sistema de controle interno, a fim de:

I - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e despesa;

II - acompanhar as execuções de programas de trabalho e do orçamento;

III - avaliar os resultados alcançados pelos administradores;

IV - verificar a execução dos contratos.

Art. 53. As contas do Município ficarão, durante sessenta dias, anualmente, a disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da legislação federal pertinente.

CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO

Seção I

Do Prefeito e do Vice-prefeito

Art. 54. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários Municipais ou Diretores equivalentes.

Parágrafo único. Aplica-se à elegibilidade para Prefeito o disposto no § Único do Art. 13 desta Lei Orgânica e a idade mínima de vinte e um anos.

Art. 55. A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á simultaneamente, nos termos estabelecidos no Artigo 29, incisos I e II da [Constituição Federal](#).

§ 1º A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele registrado.

§ 2º Será considerado eleito Prefeito o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria de votos, não computados os em branco e os nulos.

Art. 56. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição em sessão da Câmara Municipal, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as Leis da União, do Estado e do Município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia.

Parágrafo único. Decorridos dez dias da data fixada para a posse, se o Prefeito e o Vice-Prefeito não assumirem os cargos, salvo motivo de força maior, estes serão declarados vagos.

Art. 57. Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Prefeito.

§ 1º O Vice-Prefeito não poderá se recusar a substituir o Prefeito, sob pena de extinção do mandato.

§ 2º O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por Lei, auxiliará o Prefeito, sempre que for convocado para missões especiais.

Art. 58. Em caso de impedimento do Prefeito do Vice-Prefeito, ou vacância do cargo assumirá o Presidente da Câmara.

§ 1º A recusa do Presidente da Câmara em assumir o cargo de Prefeito, importará em renúncia de suas funções de dirigente do Legislativo devendo a Câmara eleger imediatamente outro membro para ocupar a presidência da mesma e a Chefia do Poder Executivo.

§ 2º Enquanto o substituto legal não assumir, responderá pelo expediente o Secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura ou Diretor equivalente, ou, na falta deste, o Secretário da Prefeitura.

Art. 59. Verificando-se vacância do cargo de Prefeito e do Vice-Prefeito observar-se-á o seguinte:

I - ocorrendo a vacância nos três primeiros anos do mandato, dar-se-á eleição noventa dias após a sua abertura, cabendo aos eleitos completar o período dos seus antecessores;

II - Ocorrendo a vacância no último ano do mandato, assumirá o Presidente da Câmara que completará o período.

Art. 60 O mandato do Prefeito é de quatro anos, vedada a reeleição para o período subsequente, e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.

Art. 60. O mandato do Prefeito é de 4 (quatro) anos, permitida uma única reeleição para o período subsequente e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da realização da eleição. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [2/2005](#))

Art. 61. O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando do exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do Município por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo ou de mandato.

§ 1º O Prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber remuneração, quando:

I - impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente comprovada;

II - em gozo de férias;

III - a serviço ou em missão de representação do Município.

§ 2º O Prefeito gozará de férias anuais de trinta dias, sem prejuízo da remuneração, ficando a seu critério a época para usufruir o descanso.

§ 3º A remuneração do Prefeito será estipulada na forma do inciso XXI, do Artigo 10 desta Lei Orgânica.

Art. 62. Na ocasião da posse e ao término do mandato, o Prefeito fará declaração de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas atas o seu resumo.

Parágrafo único. O Vice-Prefeito fará declaração de bens no momento em que assumir, pela primeira vez, o exercício do cargo de Prefeito e ao término do mandato.

Seção II

Das Atribuições do Prefeito

Art. 63. Ao Prefeito, como Chefe do Executivo, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir e fiscalizar a Administração e os interesses do Município, adotando, de acordo com a Lei, todas as medidas de utilidade pública.

Art. 64. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições:

I - representar o Município em juízo ou fora dele;

II - a iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução;

IV - vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara;

V - decretar a necessidade ou utilidade pública ou interesse social dos bens, para fins de desapropriação;

VI - expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;

VII - permitir ou autorizar o uso de bens municipais, por terceiros;

VIII - permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros;

IX - prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores;

X - estabelecer uma política salarial com dissídio coletivo de no mínimo uma vez por ano e reposição automática de perdas salariais nos termos da legislação federal;

XI - repassar anualmente, para a entidade da classe representativa dos servidores municipais, dotação a ser regulada por lei de iniciativa do Executivo;

XII - enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual e ao plano plurianual do Município e das suas autarquias;

XII - enviar à Câmara os Projetos de Lei relativos às Diretrizes Orçamentárias até o dia 15 de Abril, devendo ser apreciado até o dia 30 de junho, ao Orçamento Anual e ao Plano Plurianual do Município e das suas Autarquias até o dia 30 de setembro, devendo serem apreciados até o dia 15 de dezembro; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [19](#)/1996)

XII - Enviar à Câmara os Projetos de Lei relativos às Diretrizes Orçamentárias até o dia 15 de Abril, devendo ser apreciado até o dia 30 de junho; ao Orçamento Anual e ao Plano Plurianual do Município e das suas Autarquias até o dia 30 de setembro, devendo serem, apreciados até o dia 15 de dezembro; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [19](#)/1997)

XII - enviar à Câmara os projetos de lei relativos as Diretrizes Orçamentárias até o dia 30 de abril, devendo ser apreciado até o dia 30 de junho o Plano Plurianual do Município e suas autarquias até o dia 31 de agosto e o Orçamento anual até o dia 30 de

setembro, devendo ambos serem apreciados até o dia 15 de dezembro; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/2005)

XII - Enviar à Câmara Municipal projetos de lei relativos às Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Orçamento nos prazos estabelecidos no artigo 126 desta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/2014)

XII - Enviar à Câmara Municipal projetos de lei relativos às Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Orçamento nos prazos estabelecidos no artigo 126 desta Lei Orgânica, sendo que a apreciação deverá se dar até o dia 30 de junho no caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, salvo no primeiro ano de mandato de cada prefeito quando o prazo de apreciação será igual ao do Plano Plurianual, e até 15 de dezembro no caso do Plano Plurianual do Município e suas autarquias e do Orçamento anual. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [2](#)/2014)

XIII - encaminhar à Câmara, até 31 de março de cada ano, prestações de contas do exercício anterior, na forma da Lei;

XV - fazer publicar os atos oficiais;

XV - presta à Câmara, dentro de quinze dias, as informações pela mesma solicitada, com absoluta exatidão ao que foi indagado, salvo prorrogação a seu pedido, e por prazo não superior a trinta dias, em face da complexidade da matéria ou dificuldade de obtenção nas respectivas fontes, dos pleiteados. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [8](#)/2001)

XV - prestar à Câmara, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as informações pela mesma solicitada, com absoluta exatidão ao que foi indagado, sob pena de responsabilidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/2022)

XVI - prestar à Câmara, dentro de quinze dias, as informações pela mesma solicitada, salvo prorrogação, a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes, dos dados pleiteados;

XVII - promover os serviços e obras da administração pública;

XVIII - superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara;

XVIII - Colocar à disposição da Câmara, dentro de 15 (quinze) dias de sua requisição, as quantias que devem ser dispendidas de uma só vez, e, até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, os recursos correspondentes a parcela do duodécimo das dotações

orçamentarias fixadas no Orçamento Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [22/1996](#))

XIX - colocar à disposição da Câmara, dentro de quinze dias de sua requisição, as quantias que devam ser dispendidas de uma só vez e até o dia 25 de cada mês, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais;

XX - aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente;

XXI - resolver os requerimentos, reclamações ou representações que lhes forem dirigidas;

XXI - propor a denominação ou a alteração dos próprios (prédios), das praças municipais e das vias (ruas, ruelas e avenidas) municipais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [12/2001](#))

XXII - oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara;

XXIII - convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração o exigir;

XXIV - aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano para fins urbanos;

XXV - apresentar, anualmente, à Câmara, relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem como o programa da administração para o ano seguinte;

XXVI - organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas para tal destinadas;

XXVII - contrair empréstimos a realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da Câmara;

XXVIII - providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação, na forma da lei;

XXIX - organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do Município;

XXX - desenvolver o sistema viário do Município;

XXXI - conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição, prévia e anualmente aprovado pela Câmara;

XXXII - providenciar sobre o incremento de ensino;

XXXIII - estabelecer a divisão administrativa do Município, de acordo com a lei;

XXXIV - solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantia do cumprimento de seus atos;

XXXV - solicitar, obrigatoriamente, autorização à Câmara para ausentar-se do Município por tempo superior a quinze dias;

XXXVI - adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal;

XXXVII - publicar, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária;

Art. 65. O Prefeito poderá delegar, por decreto, a seus auxiliares, as funções administrativas previstas nos incisos IX, XV e XXIV do Artigo 64.

Seção III

Dos Auxiliares Diretos do Prefeito

Art. 66. São auxiliares diretos do Prefeito:

I - os Secretários Municipais ou Diretores equivalentes;

II - os Sub-Prefeitos.

Parágrafo único. Os cargos são de livre nomeação e demissão do Prefeito.

Art. 67. A Lei Municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito, definindo-lhe a competência, deveres e responsabilidades.

Art. 68. São condições essenciais para a investidura no cargo de Secretário ou Diretor equivalente:

I - ser brasileiro;

II - estar no exercício dos direitos políticos;

III - ser maior de vinte e um anos;

IV - escolaridade de nível universitário compatível com a carga. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [3/2021](#))

Art. 69. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos Secretários ou Diretores;

I - subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos;

II - expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas repartições;

IV - comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocados pela mesma, para prestação de esclarecimentos oficiais.

Parágrafo único. Os decretos, atos e regulamentos referentes aos serviços autônomos ou autárquicos serão referendados pelo Secretário ou Diretor da Administração.

Art. 70. Os Secretário ou Diretores são solidariamente responsáveis com o Prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem.

Art. 71. Os auxiliares diretos do Prefeito farão declaração de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo.

Seção IV

Da Extinção e Perda do Mandato

Art. 72. É vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou função na Administração Pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público observado o disposto no Artigo 38 da [Constituição Federal](#).

§ 1º É igualmente vedado ao Prefeito ou seu substituto legal, desempenhar função de direção em qualquer empresa privada.

§ 2º A infringência ao disposto neste artigo e em seu § 1º importará em perda de mandato.

Art. 73. Os impedimentos e incompatibilidades, previstos no Artigo 20 desta Lei Orgânica estendem-se ao Prefeito e aos Secretários Municipais ou Diretores equivalentes.

Art. 74. São crimes de responsabilidade do Prefeito os previstos em lei federal.

Parágrafo único. O Prefeito será julgado pela prática de crime de responsabilidade, perante o Tribunal de Justiça do Estado.

Art. 75. São infrações político-administrativas do Prefeito as previstas em lei federal.

Parágrafo único. O Prefeito será julgado, pela prática de infrações político-administrativas, perante a Câmara.

Art. 76. Será declarado vago, pela Câmara Municipal, o cargo de Prefeito quando:

I - ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral;

II - deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo de dez dias;

III - infringir as normas dos Artigos 20 e 61 desta Lei Orgânica;

IV - perder ou tiver suspensos os direitos políticos.

CAPÍTULO III

DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

Art. 77. A participação popular no governo municipal será assegurada mediante:
(Regulamentado pela Lei nº [56/1997](#))

I - iniciativa de projeto de lei, de interesse do município, da cidade ou de bairros, mediante a manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

II - fiscalização das contas do município, que deverão ficar à disposição de qualquer contribuinte, durante sessenta dias, para exame, apreciação e impugnação de sua legitimidade;

III - cooperação das entidades representativas da comunidade no planejamento municipal, especialmente na elaboração do Plano Diretor, do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - manifestação da comunidade, através de plebiscito ou referendo, em todos assuntos de relevante interesse da população, especialmente nos aspectos de uso do solo e alteração do meio ambiente;

V - pronunciamento de qualquer munícipe, sobre assunto de interesse público, em tempo reservado nas sessões ordinárias da Câmara Municipal, antes da Ordem do Dia.

Parágrafo único. A lei regulará a forma de participação popular prevista neste Art, de maneira a facilitar a integração da comunidade e do cidadão no governo democrático do município.

TÍTULO III DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 78. A administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos poderes do Município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e, também, o seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II - a investidura em cargos ou empregos públicos dependendo de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado, com prioridade, sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego de carreira;

V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos previstos em lei;

VI - Os cargos em comissão, de qualquer área do Poder Público Municipal, não poderão

ser ocupados por cônjuges ou companheiros e parentes consanguíneos, afins ou por adoção, até o segundo grau, de pessoas que ocupem as seguintes funções no Poder Público Municipal:

- a) Prefeito;
- b) Vice-Prefeito;
- c) Diretores Municipais;
- d) Presidentes de Autarquias;
- e) Vereadores. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1997](#))

VI - Fica vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão, de confiança ou de função gratificada, de livres nomeação e exoneração, na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes do Município, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2015](#))

VII - é garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical; **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1997](#))**

VIII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal; **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1997](#))**

IX - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1997](#))**

X - a lei estabelecerá os casos de contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1997](#))**

XI - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data; (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1997](#))

XI - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre no mês de junho e sem distinção de índices e, nos anos que a legislação eleitoral determina prazos específicos conflitantes, fica antecipado para o mês anterior. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [2/2001](#))

XII - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor

remuneração dos servidores públicos, observados, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito; (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/1997)

XII - A lei fixará o limite máximo de remuneração e contribuição previdenciária e benefício de aposentadoria dos servidores públicos estatutários e a relação entre à maior e a menor remuneração, observados como limite máximo, o valor equivalente a 12 (doze) vezes o Piso da Categoria, definido como o vencimento inicial correspondente a Referência 01 da Classe de Vencimentos 01 do Grupo Ocupacional Operacional constante da tabela A do anexo II da Lei 670/92. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [3](#)/2001)

XIII - Aos servidores públicos estatutários que em 30 de maio de 2001, recebem remuneração equivalente entre 12 (doze) e 21 (vinte e um) pisos da categoria, fica estabelecido como limite máximo de remuneração, contribuição previdenciária e benefício de aposentadoria, a equivalência em pisos da categoria, definido no inciso XII do Art. 78 da LOM, da sua remuneração na referida data. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [3](#)/2001)

XIV - Aos servidores públicos estatutários, que em 30 de maio de 2001 receberem remuneração cumulativa igual ou superior a 21 (vinte e um) Pisos da Categoria, definido no inciso XII do artigo 78 da Lei Orgânica do Município, fica estabelecido como limite máximo de remuneração, contribuição previdenciária e benefício de aposentadoria o valor equivalente a 22 (vinte e dois) Pisos da Categoria. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [3](#)/2001)

XV - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo; (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/1997) (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [3](#)/2001)

XVI - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no artigo 79, § 1º desta Lei Orgânica; (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/1997) (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [3](#)/2001)

XVII - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento; (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/1997) (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [3](#)/2001)

XVIII - os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os artigos 37, XI, XII, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, da [Constituição Federal](#); (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1997](#)) **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [3/2001](#))**

XIX - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários; (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1997](#)) **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [3/2001](#))**

- a) de dois cargos de professor;
- b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
- c) a de dois cargos privativos de médicos;

XX - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público; (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1997](#)) **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [3/2001](#))**

XXI - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei; (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1997](#)) **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [3/2001](#))**

XXII - somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública; (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1997](#)) **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [3/2001](#))**

XXIII - depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada; (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1997](#)) **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [3/2001](#))**

XXIV - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições de todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnico-econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1997](#)) **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [3/2001](#))**

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção de autoridades ou servidores públicos.

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3º As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei.

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei federal estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

CAPÍTULO II

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Art. 79 O Município instituirá regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

Art. 79. O Município poderá instituir regime jurídico misto para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, bem como planos de carreiras. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/1999)

§ 1º A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

§ 1º O regime jurídico dos servidores de provimento efetivo é o estatutário instituído na forma da lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/1999)

§ 2º Aplica-se a esses servidores o disposto no Art. 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX da [Constituição Federal](#) e nos Artigos 131, 136 e 137, da Constituição Estadual.

§ 2º O regime jurídico dos servidores ocupantes de empregos públicos é o da Consolidação das Leis do Trabalho. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1999](#))

§ 3º Os servidores municipais convocados pela Justiça Eleitoral, que comprovadamente trabalhem nas eleições, gozarão de dois dias úteis de descanso, logo após a realização do pleito.

§ 4º Não será concedida nenhuma vantagem ou benefício aos servidores municipais além daquela estabelecida para os servidores da administração pública direta. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [9/2001](#))

Art. 80 O regime único a ser estabelecido assegurará aos Servidores públicos Municipais, no mínimo:

Art. 80. O regime jurídico do servidor de provimento efetivo assegurará, no mínimo:" (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/1999](#))

I - o disposto no Artigo 129 e 133 da Constituição Estadual;

I - Adicional por tempo de serviço continuado prestado ao município, limitado a 54% (cinquenta e quatro por cento) ao completar 25 anos de efetivo exercício; sexta parte dos vencimentos ao completar 20 (vinte) anos continuados de efetivo exercício de serviços prestados ao município; e, a incorporação das diferenças de vencimentos ao servidor que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou do valor da função gratificada, a razão de 01/10 (um décimo) por ano de efetivo exercício, limitado a 10/10 (dez décimos). (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [2/2002](#))

II - licença facultativa não remunerada ao servidor público municipal a cada 5 anos de efetivo exercício, pelo prazo máximo de dois anos consecutivos, ficando assegurados as vantagens do cargo, sendo que o tempo utilizado não computados para todos efeitos;

III - readaptação para cargo ou função compatível com a capacidade de saúde do funcionário;

IV - quarta parte dos vencimentos aos 30 anos de serviço de serviço público municipal.

IV - quarta parte dos vencimentos aos 25 anos de serviço público municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [17/1996](#)) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [2/2002](#))

§ 1º Poderão afastar-se de seu cargo ou função para exercer seu mandato na Entidade de classe representativa de funcionários e servidores do Município, o Presidente dessa entidade.

§ 1º Poderão afastar-se de seu cargo ou função para exercer seu mandato na entidade representativa de classe dos Funcionários e Servidores do Município de São João da Boa Vista, o Presidente da entidade e um membro da Diretoria, sendo este de indicação dos participantes da Diretoria da entidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [15/1994](#))

§ 1º Poderão afastar-se de seu cargo ou função para exercer seu mandato na entidade representativa de classe dos Funcionários e Servidores do Município DE São João da Boa Vista, o Presidente da entidade e dois membros da Diretoria, sendo estes de indicação dos participantes da Diretoria de entidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2009](#))

§ 1º Poderá afastar-se de seu cargo ou função para exercer seu mandato na entidade representativa de classe dos Funcionários e Servidores do Município de São João da Boa Vista, somente o presidente da entidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2019](#))

§ 1º Poderão afastar-se de seu cargo ou função para exercer seu mandato na entidade representativa de classe dos Funcionários e Servidores do Município de São João da Boa Vista, o Presidente da entidade e um membro da diretoria, sendo este de indicação dos participantes da Diretoria da entidade. A partir do próximo mandato, dois membros da Diretoria poderão afastar-se de seu cargo ou função, o Presidente e o Tesoureiro. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [2/2021](#))

§ 2º O afastamento de que trata o presente artigo dar-se-á sem prejuízo dos vencimentos, da remuneração ou do salário, bem como das demais vantagens do cargo ou função.

§ 3º O afastamento será autorizado pelo prazo de duração do mandato e condiciona-se a que o funcionário ou servidor esteja em efetivo exercício no cargo ou função.

§ 4º A perda do mandato, por qualquer motivo, acarretará a cessão automática dos efeitos do ato de autorização do afastamento.

§ 5º Será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais o período de

afastamento de que trata o presente artigo.

§ 6º O servidor público municipal que ocupar cargo eletivo acumulável, poderá afastar-se das suas atividades por até 6 (seis) dias no ano para exercer atividade parlamentar, devendo comunicar, por escrito ou através de aplicativo de mensagem, o Departamento em que estiver lotado, no prazo de 3 (três) dias anteriores à data do afastamento. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [2/2025](#))

CAPÍTULO III

DOS ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Art. 81. Os atos e procedimentos administrativos, qualquer que seja o seu objeto, deverão observar, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do despacho ou decisão motivados.

Seção I

Da Publicidade

Art. 82. A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão da imprensa local ou regional e por fixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso.

§ 1º A escolha do órgão de imprensa para divulgação das leis e atos administrativos far-se-á através de licitação, em que se levarão em conta não só as condições de preço como a circunstância de frequência, horário, tiragem e distribuição.

§ 2º Nenhum ato de efeitos externos terá eficácia antes de sua publicação.

§ 3º A publicação dos atos não normativos, pela imprensa, poderá ser resumida.

Art. 83. O Prefeito fará publicar:

I - diariamente, por edital, o movimento de caixa do dia anterior;

II - mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa;

III - mensalmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos;

IV - anualmente, até 15 de março, as contas de administração, constituída do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do balanço orçamentária e demonstração das variações patrimoniais, em forma sintética.

Seção II

Do Registro

Art. 84. O Município manterá, sem prejuízo de outros necessários aos seus serviços, os seguintes livros, fichas ou sistema autenticado de:

I - termo de compromisso e posse;

II - declaração de bens;

III - atas das sessões da Câmara;

IV - registros de leis; decretos, resoluções, regulamentos, instruções e portarias;

V - cópia da correspondência oficial;

VI - protocolo, índice de papéis e livros arquivados;

VII - licitações e contratos para obras e serviços;

VIII - contrato de servidores;

IX - contratos em geral;

X - contabilidade e finanças;

XI - concessões, permissões e autorizações de uso de bens imóveis e de serviços;

XII - licenças em geral;

XIII - tombamento de bens;

XIV - registro de loteamentos aprovados.

Parágrafo único. Os livros, fichas ou sistemas autenticados deverão ser arquivados por tempo a ser definido em lei.

Seção III

Da Forma

Art. 85. Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos em obediência às seguintes normas:

I - decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos:

- a) regulamentação de lei;
- b) instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes em lei;
- c) regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal;
- d) abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários;
- e) declaração de necessidade, utilidade pública ou interesse social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa;
- f) aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que compõem a administração municipal;
- g) permissão de uso dos bens municipais; **(Regulamentada pelos Decretos nº 6949/2021 e nº 7224/2022)**
- h) medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento;
- i) normas de efeitos externos, não privativos de lei;
- j) fixação e alteração dos preços públicos;

II - Portaria, nos seguintes casos:

- a) provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais;
- b) lotação e relotação nos quadros de pessoal;
- c) abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidade e demais atos individuais de efeitos internos;
- d) outros casos determinado em lei ou decreto.

III - Contrato, nos seguintes casos:

- a) admissão de servidores para serviços de caráter temporário, nos termos do artigo 78, IX, desta Lei Orgânica;
- b) a execução de obras e serviços municipais, de bens de serviços, nos termos da Lei.

Parágrafo único. Os atos constantes dos itens II e III deste artigo poderão ser delegados.

Seção IV

Das Certidões e do Direito de Petição e de Representação

Art. 86. É assegurado a qualquer pessoa, independentemente do pagamento de taxas ou emolumentos:

- a) direito de petição ao Prefeito ou ao Presidente da Câmara, em defesa de direitos ou

contra ilegalidade ou abuso do poder;

b) obtenção de certidões para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal; **(Regulamentada pelo Decreto nº [4802/2014](#))**

c) direito de decisão conclusiva da autoridade competente em qualquer solicitação feita à administração municipal;

d) reclamação relativa à prestação dos serviços públicos municipais.

§ 1º As certidões deverão ser fornecidas no prazo de quinze dias, sob pena de responsabilidade da autoridade ou do servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverão ser atendidas as requisições judiciais, se outro não for fixado pelo Juiz.

§ 2º As certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pelo Secretário ou Diretor da Administração, exceto as declaratórias de efetivo exercício do Prefeito, que serão fornecidas pelo Presidente da Câmara.

Seção V

Das Licitações e Contratos

Art. 87. As compras, alienações e contratações realizadas pela administração direta, indireta e fundacional serão precedidas de licitação, ressalvado o limite estabelecido por lei.

Art. 88. As aquisições, alienações e contratações realizadas pela administração direta, indireta e fundacional serão precedidas de licitação, ressalvado o limite estabelecido por lei.

Art. 89. As licitações e contratos administrativos serão disciplinados por lei, respeitados as normas gerais editadas pela União, os princípios de igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, bem como os seguintes preceitos:

I - limites de dispensa e modalidade de licitação fixados em lei;

II - publicidade assegurada:

a) na ocorrência e no concurso pela publicação de notícia resumida de sua abertura, por uma vez, no Diário Oficial do Estado e na imprensa regional, observado o prazo mínimo de trinta dias para a sessão de abertura;

b) na tomada de preços e no leilão pela fixação de seu edital em local acessível aos interessados, pela comunicação às entidades de classe e pela publicação da notícia resumida de sua abertura, por sua vez, na imprensa regional, observado o prazo

mínimo de 15 dias para a sessão de abertura;

Parágrafo único. As entidades da administração indireta e fundacional poderão adotar regulamentos próprios, devidamente publicados, com procedimentos simplificados e observância dos princípios básicos da licitação das normas gerais previstas no Decreto-Lei-Federal nº 2.300/86 e o disposto neste artigo.

Art. 90 O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os servidores municipais, seus cônjuges ou parentes por consanguinidade, afinidade ou adoção, inclusive o segundo grau, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis (6) meses após findas as respectivas funções.

Art. 90. O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os Diretores Municipais, seus cônjuges ou parentes por consanguinidade, afinidade ou adoção, em primeiro grau, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses após finda as respectivas funções. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [3/1990](#))

Parágrafo único. Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições seja uniformes para todos os interessados.

Art. 91. O Município não poderá contratar, ceder benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios com pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em Lei Federal.

CAPÍTULO IV DOS BENS MUNICIPAIS

Art. 92. Cabe ao Prefeito a Administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços.

Art. 93. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, com a identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da secretaria ou diretoria a que forem distribuídos.

Art. 94. Deverá ser feita, anualmente, a conferência da escritura patrimonial com os bens existentes, e nas prestações de contas de cada exercício, será incluído o inventário de todos os bens do município.

Art. 95. **São considerados bens públicos municipais:**

I - os de uso comum do povo (rios, estradas, ruas e praças);

II - os de uso especial (edifícios ou terrenos aplicados a serviço ou estabelecimento municipal);

III - os dominiais (os que constituem o patrimônio disponível).

Parágrafo único. Os bens de uso especial são considerados bens patrimoniais indispensáveis e se destinam especialmente à execução dos serviços públicos e, por isso mesmo, são considerados instrumentos desses serviços; devendo para sua disponibilidade ser realizada aprovação pelo mínimo de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))

Art. 96. A aquisição de bens imóveis por compra, permita ou doação com encargo dependerá de interesse público devidamente justificado, autorização legislativa e concorrência. Esta poderá ser dispensada na doação e poderá, ou não, ser exigível na compra e na permuta, se as necessidades de instalação ou localização condicionarem a escolha do bem. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 97. O projeto de lei para a aquisição de bem imóvel deverá estar acompanhado de justificativa do interesse público existente e do laudo de avaliação, quando a aquisição se fizer sem concorrência, sob pena de arquivamento. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Parágrafo único. A lei autorizadora da aquisição de bem imóvel será específica, com a descrição do bem e a indicação dos dados relativos ao título de propriedade.

Art. 98. Tomadas as cautelas de estilo e observado, no que couber, o exigido para a aquisição de bem imóvel, o Município pode adquirir direitos possessórios. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 99. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá as seguintes normas: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência, dispensada esta nos casos de ação em pagamento, doação, permuta e investidura;

II - quando móveis, dependerá apenas de licitação ou leilão, que serão inexigíveis nos

casos de doação, somente admissível para fins assistenciais, ou quando houver interesse público relevante, devidamente justificado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo.

II - quando móveis, dependerá apenas de licitação ou leilão, que serão inexigíveis nos casos de doação, somente admissível para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante, devidamente justificado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [5/1990](#))

§ 1º Na doação de bem imóvel, deverão constar do contrato os encargos do donatário, o prazo do empreendimento e a cláusula de retrocessão.

a) no caso de doação para a União e para o Estado de São Paulo, serão dispensadas as exigências contidas no parágrafo 1º (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [3/2005](#))

§ 2º Nos programas habitacionais, lei específica determinará a forma de transferência do bem aos interessados.

§ 3º Considera-se investidura a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros, por preço nunca inferior ao da avaliação, de área automaticamente inaproveitável, remanescente de obra pública ou resultando de retificação de alinhamento.

§ 4º A inobservância das regras previstas neste artigo tomará nulo o ato de transferência do domínio, sem prejuízo da responsabilização da autoridade que determinar a transferência.

Art. 100. O Município, preferencialmente à venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 101. O uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização a título precário, conforme o interesse público exigir. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Parágrafo único. A concessão de uso dos bens públicos de uso especial e dominiais dependerá de lei e concorrência e será feita mediante contrato, sob pena de nulidade do ato.

Art. 102. Poderão ser cedidos a particulares, para serviços transitórios, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízos para os trabalhos do Município

e o interessado recolha, previamente, a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 103. A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de esporte, serão feitas na forma da lei e regulamento respectivos. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

CAPÍTULO V

DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

Art. 104. Os serviços públicos locais poderão ser prestados pelo Município, pela sua administração direta ou indireta, ou por terceiros, mediante concessão, permissão ou autorização. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 105. Os serviços públicos, quando prestados por terceiros, obedecerão às seguintes normas: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - a concessão será feita mediante contrato, precedida de autorização legislativa e concorrência, que deverá ter a mais publicidade, inclusive com a divulgação de seu resumo em rádios e jornais da capital;

I - a concessão será feita mediante contrato, precedida de autorização legislativa e concorrência pública. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [2/1990](#))

II - a permissão, quando a título precário, poderá ser outorgada por decreto: quando condicionada, o decreto deverá ser precedido de edital para chamamento dos interessados para a escolha do melhor pretendente, não podendo seu prazo ser superior a quatro anos.

II - a permissão, precedida de autorização legislativa, quando a título precário, poderá ser outorgada por decreto: quando condicionada, o decreto deverá ser precedido de edital para chamamento dos Interessados para a escolha do melhor pretendente, não podendo seu prazo ser superior a quatro anos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [23/1996](#))

III - autorização, sempre a título precário, poderá ser outorgada por termo, do qual constarão as obrigações do autorizatário com relação aos usuários.

III - autorização, sempre a título precário, poderá ser outorgada por termo, do qual

constarão as obrigações do autorizatório com relação aos usuários, sempre com prévia autorização legislativa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [23/1996](#))

§ 1º A inobservância das regras previstas neste artigo acarretará a nulidade da outorga e a responsabilização do agente causador na nulidade. **(Parágrafo único transformado em § 1º pela Emenda à Lei Orgânica nº [20/1996](#))**

§ 2º O prazo de validade dos contratos de terceirização dos serviços municipais, quer por concessão, permissão ou autorização; à critério da administração municipal, poderão estender-se, improrrogavelmente, por 90 dias, à contar do término da gestão em que foram firmados. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [20/1996](#))

Art. 106. Os serviços públicos, cuja execução for transferida a terceiros, ficarão sob a total regulamentação e fiscalização do Município, que poderá retomá-la sempre que tornarem insuficientes ou forem prestados em desacordo com os termos de outorga. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 107. As tarifas dos serviços públicos deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração do capital, a obrigação de manter serviço adequado e a capacidade econômica dos usuários. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

CAPÍTULO VI DAS OBRAS MUNICIPAIS

Art. 108. Nenhuma obra do Município poderá ter início sem prévia elaboração do projeto respectivo, do qual conste, obrigatoriamente: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - viabilidade do empreendimento sua conveniência e oportunidade para o interesse comum;

II - definição do local da obra, planta, memorial descritivo e prazos de início e conclusão;

III - orçamento e previsão de recursos para o atendimento das respectivas despesas;

IV - nome e registro do profissional ou profissionais habilitados para sua execução e fiscalização.

Parágrafo único. Na elaboração do projeto previsto neste artigo, deverão ser atendidas as exigências de proteção ambiental e do patrimônio histórico e paisagístico do Município.

Art. 109. As obras municipais poderão ser executadas, diretamente, pela Prefeitura, por suas autarquias e entidades paraestatais e, indiretamente, por terceiros, mediante licitação. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 110. Todas as obras públicas do Município, ou de quaisquer outras entidades governamentais, deverão ser previamente aprovadas pelos órgãos competentes da Prefeitura. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 111. Cabe ao Executivo, sob pena de responsabilidade, embargar, independentemente das demais combinações legais, qualquer obra pública ou particular que esteja sendo construída sem o devido alvará de construção, ou em desacordo com ele ou a legislação municipal. Desrespeitado o embargo, o Executivo deve promover imediatamente o embargo judicial. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

CAPÍTULO VII

DA GUARDA MUNICIPAL E DA DEFESA CIVIL

Art. 112. A lei poderá criar a Guarda Municipal, destinada à proteção dos bens, serviços e instalações do Município e de suas entidades da administração indireta, cujo efetivo deverá ser proporcional ao número de tais bens. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 113 Fica instituída, no Gabinete do Prefeito, o Sistema Municipal de Defesa Civil, instrumento de articulação e coordenação de esforços de todos os órgãos públicos e privados e da comunidade em geral, destinado ao planejamento e à execução de medidas capazes de prevenir consequências nocivas de eventos calamitosos, bem como socorrer e assistir a comunidade afetada pela ocorrência desses eventos. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 113. **Fica instituído o Sistema Municipal de Defesa Civil, instrumento de articulação e coordenação de esforços de todos os órgãos públicos e privados e da comunidade em geral, destinado ao planejamento e à execução de medidas capazes de prevenir consequências nocivas de eventos calamitosos, bem como socorrer e assistir a comunidade afetada pela concorrência desses eventos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [2/2022](#))**

CAPÍTULO VIII
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Seção I

Dos Tributos Municipais

Art. 114. São tributos municipais os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas, instituídos por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na [Constituição Federal](#) e nas normas gerais de direito tributário.

(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))

Art. 115. São competência do Município os impostos sobre: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

III - vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel;

IV - serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no Artigo 146 da [Constituição Federal](#).

§ 1º O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, de forma a assegurar o cumprimento da função social.

§ 2º O imposto previsto no inciso II não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for à compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

§ 3º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos previstos neste artigo.

Art. 116. As taxas somente poderão ser instituídas por lei, em razão do exercício do Poder de Polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou posto à disposição pelo Município.

(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))

Art. 117. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais, tendo como limite total a despesa realizada.

(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))

Art. 118. Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração municipal, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Parágrafo único. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Art. 119 O Município poderá instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social.

(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))

Seção II

Da Receita e da Despesa

Art. 120. A receita municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos da União e do Estado, dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios ou outro que venha a substituí-lo e da utilização de seus bens, serviços, atividades e outros ingressos. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 121. Pertencem ao Município: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre rendas e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pela administração direta, autarquia e fundações municipais.

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no Município;

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal.

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativa à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de

transporte interestadual e intermunicipal de comunicação.

Art. 122. A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos pela [Constituição Federal](#) e às normas de direito financeiro. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 123. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara, salvo a que ocorrer por conta de crédito extraordinário. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 124. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que dela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente encargo. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 125. As disponibilidades de caixa do Município, de suas autarquias e fundações e das empresas por ele controladas será depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo os casos previstos em lei. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Seção III

Do Orçamento

Art. 126. A elaboração e a execução da lei orçamentária anual e plurianual de investimentos obedecerá às regras estabelecidas na [Constituição Federal](#), na Constituição do Estado, nas normas de Direito Financeiro e nos preceitos desta Lei Orgânica. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

§ 1º As Autarquias enviarão suas propostas parciais de orçamento até o dia 31 de agosto, para ser compatibilizado com os demais órgãos da Administração e com a receita estimada. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [19/1996](#))

§ 1º As Autarquias enviarão suas propostas parciais de orçamento até o dia 31 de agosto, para ser compatibilizada com os demais órgãos da Administração e com a receita a ser estimada. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [19/1997](#))

§ 1º As autarquias, fundações e empresas públicas enviarão suas propostas parciais de orçamento até o dia 30 de setembro, para ser compatibilizada com os demais órgãos da administração e com a receita a ser estimada. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2010](#))

Parágrafo único. O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

§ 2º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada

bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [19/1996](#))

§ 3º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Executivo à Câmara Municipal, nos termos da lei e nos seguintes prazos:

I - Plano Plurianual até 31 de agosto

II - Lei de Diretrizes Orçamentárias até 30 de abril

II - Lei de Diretrizes Orçamentárias até 31 de maio de cada ano, salvo no primeiro ano de mandato de cada prefeito, quando o prazo será igual o do Plano Plurianual.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2014](#))

III - Lei Orçamentária Anual até 31 de outubro. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2010](#))

Art. 127. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, e ao orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Economia e Finanças, à qual caberá: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimentos e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais Comissões da Câmara.

§ 1º As emendas serão apresentadas na Comissão que sobre as mesmas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental.

§ 2º As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento anual ou aos Projetos que modifiquem somente podem ser aprovadas casos:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre;

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço de dívida; ou

III - sejam relacionados:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 3º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso mediante créditos especiais e suplementares, com prévia autorização legislativa.

Art. 128. A Lei orçamentária anual compreenderá: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - o orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

II - o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 129 O Prefeito enviará à Câmara, no prazo consignado na lei complementar federal, a proposta de orçamento anual do Município para o exercício seguinte. (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))

Art. 129. **O Executivo enviará à Câmara, nos prazos consignados no Artigo 126, § 3º, inciso III, a proposta de lei orçamentária anual do Município para o exercício seguinte. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2010](#))**

§ 1º O não cumprimento do disposto no "caput" deste artigo implicará a elaboração pela Câmara independentemente do envio da proposta, da competente Lei de Meios, tomando por base a lei orçamentária em vigor.

§ 2º O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara, para propor a modificação do projeto de Lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar.

Art. 130. A Câmara não enviando no prazo consignado na lei complementar federal, o projeto de lei orçamentária à sanção será promulgado como Lei, pelo Prefeito, o projeto originário do Executivo. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 131. Rejeitado pela Câmara o projeto de lei orçamentária anual, prevalecerá, para o ano seguinte o orçamento do exercício em curso, aplicando-se a atualização dos valores. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 132. Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariar o disposto nesta seção as regras do processo legislativo. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 132-A É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual.

§ 1º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um virgula dois por cento) da Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

§ 2º As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos estritamente de ordem técnica, nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas:

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;

II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previstos no inciso I deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

III - até 30 de setembro, ou até trinta dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente cujo impedimento seja insuperável; e

IV - se, até 20 de novembro, ou até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso III, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previsto na lei orçamentária.

§ 3º Após o prazo previsto no inciso IV do §2º, as programações orçamentárias previstas no §1º deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do §2º deste artigo.

§ 4º Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no §1º deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

§ 5º Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto no §1º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.

§ 6º Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independente da autoria. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [4/2025](#))

Art. 133. O Município, para execução do projetos, programas, obras, serviços ou despesas cuja execução se prolongue além de um exercício financeiro, deverá elaborar orçamentos plurianuais de investimentos. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Parágrafo único. As dotações anuais dos orçamentos plurianuais deverão ser incluídas no orçamento de cada exercício, para utilização do respectivo crédito.

Art. 134. O orçamento será uno, incorporando-se obrigatoriamente, na receita todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se, discriminadamente na despesa as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 135. O orçamento não conterà dispositivo estranho à previsão da receita, nem à fixação da despesa anteriormente autorizada. Não se incluem nestas proibições a: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - autorização para abertura de créditos suplementares;

II - contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei.

Art. 136. São vedados: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta;

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto de arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159 da [Constituição Federal](#), a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino e a prestação de garantias às operações de créditos por antecipação de receita, prevista no artigo 127, II desta Lei Orgânica.

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade de cobrir déficit de empresas, fundações, ou fundos, inclusive dos mencionados no artigo 127 desta Lei Orgânica;

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que reabertos os limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento de exercício financeiro subsequente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender as despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública.

Art. 137. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados à Câmara Municipal, ser-lhes-ão entregues até o dia vinte e cinco de cada mês. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 138. A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alterações de estruturas de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

TÍTULO IV

DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL, DA POLÍTICA URBANA E DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 139. O Município organizará sua administração e exercerá suas atividades com base em um processo de planejamento de caráter permanente e contínuo, de forma descentralizada, como instrumento de gestão da cidade, de estrutura da ação do governo e orientação da ação dos particulares. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

§ 1º Considera-se processo de planejamento a definição de objetivos determinados em função da realidade local, a preparação de meios para atingi-los, o controle de sua aplicação e avaliação dos resultados obtidos.

§ 2º O planejamento municipal deverá ter por objetivo propiciar uma distribuição equitativa dos bens e serviços urbanos, tendo em vista o bem-estar geral da população.

§ 3º Todos os planos, de quaisquer tipos, que venham a ser realizados pelo Município, integrarão o processo de planejamento;

§ 4º É assegurada a participação direta do cidadão e das associações representativas da comunidade no planejamento municipal, na forma da lei.

Art. 140. São instrumentos do planejamento municipal: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - o Plano Diretor;

II - o plano de governo;

III - os planos, políticas e programas de governo;

IV - o plano plurianual e o orçamento anual.

§ 1º Os instrumentos de planejamento municipal deverão ser elaborados de forma clara e em linguagem simples, de maneira a possibilitar seu amplo debate pelos cidadãos.

§ 2º O Município deverá manter atualizadas as informações necessárias ao planejamento, divulgando-as periodicamente e garantindo seu acesso aos cidadãos.

§ 3º O plano plurianual, o orçamento e os planos setoriais guardarão compatibilidade com o disposto no Plano Diretor.

Art. 141. Os planos vinculam os atos dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

§ 1º A lei disporá sobre os procedimentos e meios necessários a assegurar a vinculação dos atos da Administração aos planos integrantes do processo de planejamento.

§ 2º O Chefe do Executivo deverá apresentar o plano de governo, abrangendo o período de sua gestão no prazo máximo de cento e oitenta dias, contados da data de sua posse.

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA URBANA E DO PLANO DIRETOR

Art. 142. A política de desenvolvimento urbano fica vinculada ao pleno atendimento das funções sociais da cidade e ao bem estar de seus habitantes. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Parágrafo único. Será criado o conselho de desenvolvimento urbano com a composição, representatividade e função, definidas em lei.

Art. 143. As diretrizes gerais do desenvolvimento urbano e rural do município serão fixadas na Lei do Plano Diretor, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento e deverá; **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade;

II - garantir as condições para assegurar o bem estar da população;

III - explicitar os objetivos e as diretrizes do desenvolvimento e da expansão urbana;

IV - definir exigências fundamentais de ordenação da cidade;

V - delimitar as áreas onde o Poder Público estará autorizado, mediante lei específica, a exigir do proprietário do solo urbano não-edificado, sub-utilizado ou não utilizado o seu adequado aproveitamento sob pena, sucessivamente de:

a) parcelamento ou edificação compulsórias;

b) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressiva no tempo;

c) desapropriação com pagamento mediante títulos de dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal com prazo de resgate de até dez anos em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

§ 1º As funções sociais da cidade devem ser entendidas como o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do território do Município e a garantia dos direitos do cidadão, à moradia, saneamento básico, transporte, saúde, educação, segurança, lazer, preservação do patrimônio, ambiental e cultural e ao desenvolvimento do comércio e da produção.

§ 2º A propriedade cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressa no Plano Diretor.

§ 3º O Plano Diretor deve abranger a totalidade do território do Município, entendido este como zona urbana, zona de expansão urbana e zona rural.

§ 4º As normas municipais de edificação, parcelamento, uso e ocupação do solo e proteção ao meio ambiente, atenderão às diretrizes do Plano Diretor.

§ 5º O Plano Diretor será aprovado através da Lei Complementar, pela Câmara Municipal, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, exigido o mesmo quórum para a aprovação das leis que estejam condicionadas ao atendimento de suas diretrizes e para as respectivas alterações.

§ 6º É atribuição do Poder Executivo a elaboração do anteprojeto do Plano Diretor, ao qual será dada ampla publicidade.

§ 7º Cabe ao Poder Público estimular a ampla cooperação das entidades representativas da sociedade civil local, dos órgãos do Poder Público, das escolas superiores e secundárias, durante todo o processo de elaboração do Plano Diretor.

§ 8º São obrigatórias a divulgação prévia do Plano Diretor, através de seu anteprojeto e a realização de audiências públicas para esclarecimento da população e discussão do Plano e das demais leis referidas no caput deste artigo.

§ 9º As emendas populares ao Plano Diretor terão procedência na discussão e exame pela Câmara Municipal, garantidas audiências públicas para sua defesa, promovida pelo primeiro signatário de cada uma delas.

§ 10 O Plano Diretor, as leis de uso e ocupação do solo, loteamento, edificação e preservação do meio ambiente, só poderão ser alteradas uma vez por ano.

§ 11 Após sua aprovação pela Câmara Municipal, o Plano Diretor poderá ser submetido a referendo popular por solicitação ex-offício do Prefeito Municipal, de 1/3 dos Vereadores ou 1% dos habitantes do município.

Art. 144. O Plano Diretor, que considerará toda a área do Município, contemplará o desenvolvimento rural como fator, entre outros, de fixação e melhoria de qualidade de vida do homem do campo, da preservação ambiental local e de desenvolvimento harmonioso das áreas urbanas e rural do Município. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Parágrafo único. O Plano Diretor conterá diagnósticos da realidade rural do Município e diretrizes para o desenvolvimento do setor primário e fontes de recursos para financiar as ações propostas, assegurada a participação de segmentos envolvidos na produção agropecuária local, na sua elaboração e implantação.

Art. 145. O Plano Diretor orientará a melhoria das condições de vida do homem do campo, prevendo a instalação gradativa e a manutenção de equipamentos sociais na

zona rural, serviços públicos de transporte coletivo, formação de agentes rurais de saúde, instalação e manutenção de escolas rurais e áreas de lazer. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

CAPÍTULO III

DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Art. 146. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público Municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Parágrafo único. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - exigir, na forma da lei, nos projetos técnicos de obras e serviços públicos ou privados a serem executados no Município, o atendimento às exigências de proteção ao meio ambiente, aos recursos naturais e aos bens do patrimônio histórico cultural;

VI - controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem o risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, que provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade;

VIII - promover a limpeza das vias e logradouros públicos, bem como a remoção e destinação do lixo domiciliar, industrial e hospitalar, além de outros resíduos de qualquer natureza;

IX - exigir, na forma da lei, a recuperação do meio ambiente degradado em virtude de atividades ilícitas ou não, sujeitando os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

X - definir sanções municipais aplicáveis nos casos de degradação do meio ambiente.

Art. 147. As praticas educacionais, culturais, desportivas e recreativas municipais privilegiarão a preservação do meio ambiente e da qualidade de vida da população local. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 148. As escolas municipais promoverão a inserção da disciplina de educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 149. O Poder Público instituirá, por lei, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, ao qual incumbirá a proposição de uma política local de proteção ambiental e a fixação de normas para o seu cumprimento. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 150. O Município participará do sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos previstos no artigo 205, da Constituição Estadual, isoladamente ou em consórcio com outros Municípios da mesma bacia ou região hidrográfica, assegurando, para tanto, os meios financeiros e institucionais adequados. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 151. O Poder Executivo fica obrigado a proteger as águas e as margens do Rio Jaguarí e seus afluentes, bem como sua mata ciliar, respeitadas à legislação federal e estadual pertinentes. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

TÍTULO V

DA ATIVIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 152. O Município promoverá a defesa do consumidor, mediante adoção de política

governamental própria e de medidas de orientação e fiscalização, definidas em lei.

(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))

Parágrafo único. A lei criará o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, que será composto pelo Conselho Municipal de Defesa do Consumidor e pelo Serviço Municipal de Defesa do Consumidor, com atribuições de tutelar e proteger os consumidores de bens e serviços.

Art. 153. O Município dispensará à microempresa e à empresa de pequeno porte, assim definidas em lei federal, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, previdenciárias e creditícias ou pela eliminação ou redução desta, por meio de lei. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 154. O Município incentivará a produção agropecuária pela promoção, entre outras, das seguintes ações: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - incremento da prestação de assistência técnica;

II - implantação do serviço municipal de máquinas agrícolas;

III - estímulo à formação de Conselho Agrícola Municipal.

Art. 155. O Município incrementará a circulação da produção agropecuária através, entre outras, das seguintes ações: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - estímulo à criação de canais alternativos de comercialização;

II - construção e manutenção de estradas vicinais;

III - construção, manutenção e administração de armazém comunitário.

Art. 156. O Município incentivará o associativismo e participará de ações integradas para o estabelecimento de zoneamento agrícola que oriente o desenvolvimento de programas regionais de produção, armazenamento e abastecimento, bem como de preservação do meio ambiente. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

CAPÍTULO II

DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 157. As ações de assistência social devem cumprir os objetivos constitucionais de erradicação da pobreza e de proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 158. A lei disporá sobre a composição, atribuições e funcionamento do Sistema Municipal de Promoção e Assistência Social. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Parágrafo único. A lei criará o Sistema Municipal de Promoção e Assistência Social, que será composto pelo Conselho Municipal de Promoção e Assistência Social e pelo Serviço Municipal de Promoção e Assistência Social, com atribuições de tutelar e prestar promoção e assistência social aos munícipes.

Art. 159. Na elaboração de sua política de assistência social, o Município assegurará: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - gratuidade do transporte coletivo urbano aos maiores de sessenta e cinco anos de idade;

II - reserva de cinco por cento das vagas nos serviços municipais às pessoas portadores de deficiência física, obedecidos os preceitos da [Constituição Federal](#) e demais normas pertinentes (Lei Federal 7.853, de 24 de outubro de 1.989).

III - criação e manutenção de creches públicas, em especial nos bairros da periferia;

IV - obrigatoriedade das empresas privadas instaladas, ou que vierem a se instalar no Município, de manter creches, próprias ou mediante convênio, em regime de tempo integral, na proporção de uma vaga para cada trinta empregos.

Parágrafo único. Assegurada a sua política de assistência social, o Município poderá conveniar-se com entidades assistenciais privadas.

Art. 160. O Município promoverá programas especiais, admitindo a participação de entidades não governamentais e tendo como propósito a concessão de incentivo às empresas que adquirirem seus equipamentos, instalações e rotinas de trabalho aos portadores de deficiência. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

CAPÍTULO III DA SAÚDE

Art. 161. A lei instituirá os serviços de saúde do Município, de forma a integrá-los no Sistema Unificado de Saúde, nos termos da [Constituição Federal](#); com os seguintes objetivos: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, através de ensino primário;

II - criação de serviços hospitalares e dispensários, cooperando com a União e o Estado, bem como as iniciativas particulares e filantrópicas;

III - combate ao uso de tóxicos, estimulando as ações do Conselho Municipal de Entorpecentes;

IV - combate às moléstias específicas, contagiosas e infectocontagiosas;

V - criação de serviços de assistência à maternidade e à infância.

Art. 162. O Município fica obrigado a criar o Conselho Municipal de Saúde, cujas funções, representatividade e composição deverão ser estabelecidos por lei complementar, obedecendo à legislação federal e estadual. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 163. O direito à saúde implica nos seguintes direitos fundamentais: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação transporte e lazer;

II - respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental;

III - opção quanto ao tamanho da prole pelo homem, pela mulher e pelo casal;

IV - acesso universal e igualitário de todos os habitantes do município as ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação.

Art. 164. O Município cuidará do desenvolvimento das obras e serviços relativos ao saneamento com a assistência da União e do Estado, sob condições estabelecidas na lei complementar federal. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 165. O Sistema Municipal de Saúde será financiado com recursos do Município, do

Estado, da União, além de outras fontes. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

§ 1º Os recursos financeiros do Sistema Municipal de Saúde serão administrados por meio de um Fundo Municipal de Saúde, vinculado ao Departamento Municipal de Saúde e subordinado ao planejamento e controle do Conselho Municipal de Saúde.

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções e instituições com fins lucrativos.

§ 3º As instituições poderão participar de forma suplementar de Sistema Municipal de Saúde, mediante contrato público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 4º A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 5º As instituições privadas de saúde ficarão sob o controle de qualidade e de informação e registros de atendimento, conforme os códigos sanitários (Nacional, Estadual e Municipal) e as normas do SUS.

§ 6º A instalação de quaisquer novos serviços públicos de saúde deve ser discutido e aprovado no âmbito do SUS e dos Conselhos Municipais de Saúde, levando-se em consideração a demanda, cobertura, distribuição geográfica, grau de complexidade e articulação no sistema.

§ 7º São competência do Município, exercidas pela Secretaria de Saúde ou equivalente:

I - comando do SUDS no âmbito do Município, em articulação com a Secretaria de Estado da Saúde;

II - garantia dos planos de carreira e salários, admissão, incentivos, exclusividade de tempo, capacitação, reciclagem e condições de trabalho que serão regulamentados por Lei Complementar, que obedecerá ao regime único de trabalho;

II - garantia de planos de carreira e salários, admissão, incentivos, exclusividade de tempo, capacitação, reciclagem e condições de trabalho que serão regulamentados por Lei Complementar, que obedecerá ao regime misto de trabalho. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [10/2001](#))

III - a assistência à saúde;

IV - a elaboração e atualização periódica do plano municipal de saúde, em termos de prioridade e estratégias municipais, em consonância com plano estadual de saúde e de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal de Saúde;

V - elaboração e atualização de proposta orçamentária do SUS para o Município;

VI - a administração do Fundo Municipal de Saúde;

VII - a proposição de projetos de leis municipais que contribuam para viabilizar e concretizar o SUS no Município;

VIII - a compatibilização e complementação das normas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado da Saúde, de acordo com a realidade municipal;

IX - o planejamento e execução das ações de controle das condições e dos ambientes de trabalho e dos problemas de saúde com eles relacionados;

X - a administração e execução das ações e serviços de saúde e promoção nutricional, de abrangência municipal ou intermunicipal;

XI - a formação e implementação da política de recursos humanos na esfera municipal de acordo com as políticas nacional e estadual de desenvolvimento humanos para a saúde;

XII - a implementação do sistema de informação em saúde, no âmbito municipal;

XIII - o acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de morbi-mortalidade no âmbito do Município;

XIV - o planejamento e execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde do trabalhador no âmbito do município;

XV - o planejamento e execução das ações de controle do meio ambiente e de saneamento básico no âmbito do Município, em articulação com os demais órgãos governamentais;

XVI - a normatização e execução, no âmbito do Município, da política nacional de insumos e equipamentos para a SAÚDE;

XVII - a execução, no âmbito do Município, dos programas e projetos estratégicos para o enfrentamento das prioridades nacionais, estaduais e municipais, assim como

situações emergenciais;

XVIII - a complementação das normas referentes a relações com o setor privado e a celebração de contratos com serviços provados de abrangência municipal;

XIX - a celebração de consórcios inter-municipais para formação de sistemas de saúde quando houver indicação técnica e consenso das partes.

Art. 166. A pessoa que assumir a função diretiva no SUDS (SUS) não poderá ocupar, simultaneamente, outra função diretiva no mesmo serviço ou entidade de saúde privada. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 167. Assegurar-se-á ao paciente internado em hospitais de rede pública ou privada conveniada o direito de ser assistido religiosa e espiritualmente. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 168. O Município em convênio com o Estado criará o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que será regulado por lei. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 169. O montante das despesas de saúde não será inferior a 10% das despesas globais do orçamento do Município, computadas as transferências constitucionais. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

CAPÍTULO IV

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS DESPORTOS

Art. 170. A Lei estabelecerá o Sistema Municipal de Ensino, de acordo com os preceitos da [Constituição Federal](#) e da Constituição Estadual. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

§ 1º O Município, nas escolas municipais, instituirá o ensino religioso confessional, com fulcro no artigo 210 e parágrafo 1º, da [Constituição Federal](#), sendo obrigado a oferecer o ensino religioso diversificado a seus alunos. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [4/1990](#))

§ 2º As aulas de ensino religioso serão proporcionais às confissões dos alunos, devendo ocorrer em um dia da semana, para toda a escola, facilitando a aplicação do ensino. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [4/1990](#))

§ 3º Toda religião que for asseguada por 10% de alunos de uma sala de aula, terá,

obrigatoriamente, professor separado, que serão indicados pelas respectivas organizações religiosas, sem qualquer ônus para o Município. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [4/1990](#))

Art. 171. O Município estimulará o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, observado o disposto na [Constituição Federal](#). **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

§ 1º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para o Município.

§ 2º À administração municipal cabe, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 3º O Município cumpre proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, patrimonial, os monumentos, as paisagens naturais e os sítios arqueológicos.

Art. 172. O dever do Município com a educação será efetivado mediante a garantia de: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

VIII - igualdade de condições para o acesso e permanência à escola;

IX - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

X - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

XI - criação e manutenção de biblioteca públicas;

XII - criação e manutenção de núcleos culturais nos bairros e no meio rural, para a formação e difusão das expressões artístico-culturais populares, de acordo com as possibilidades municipais;

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais e responsáveis, pela frequência à escola.

Art. 173. O Sistema Municipal de Ensino de acordo com os preceitos da [Constituição Federal](#) e Estadual, obedecerá as seguintes diretrizes: **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

I - criação do Conselho Municipal de Educação;

II - Plano de Carreira e

III - gestão democrática de ensino.

Art. 174. O Município auxiliará, pelos meios de seu alcance, as organizações beneficentes, culturais, amadoristas, grupos ecológicos e entidades de classes de representatividade reconhecida nos termos da Lei; no uso de estádios, áreas verdes, campos e demais instalações municipais. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 175. O esporte é direito de todos e o Poder Público Municipal garantirá sua prática em todos os níveis. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Parágrafo único. Será criado o Conselho Municipal de Esportes, cujas atribuições e competência serão definidas em lei.

Art. 175-B Serão criados através de Leis distintas e, de iniciativa do Executivo:

I - o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do Município de São João da Boa Vista - CONDEPHIC, órgão colegiado de assessoramento ao Prefeito, vinculado ao Departamento de Engenharia;

II - o respectivo Regimento Interno do CONDEPHIC;

III - Regulamentação da preservação ou o tombamento total ou parcial de bens móveis e imóveis, de propriedade pública ou particular existentes no Município, que pelo seu comprovado valor cultural, histórico, artístico, arquitetônico, documental, bibliográfico, paliográfico, urbanístico, museográfico, toponímico, ecológico ou hídrico, ficam sob a especial proteção do poder Público Municipal, estipulando a forma de preservação ou tombamento, níveis de proteção, arquivamento, registro e tipo de documentação e a titularidade da propriedade dos bens preservados ou tombados. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [2/2011](#))

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 176. O Poder Público Municipal deverá elaborar nova política educacional para a EMPS e Ensino Supletivo "Prof. Hugo Sarmento", atualizando seus princípios e objetivos. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 177. O Poder Público Municipal deverá elaborar nova política administrativa e funcional para o Matadouro Municipal. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 178. A Prefeitura Municipal criará escolas de ensino com período de oito horas diárias destinadas a atender alunos carentes do município. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Parágrafo único. Estas Escolas deverão fornecer alimentação, atividade esportiva, instrução profissional, orientação de higiene, ecologia e trânsito, além do currículo escolar obrigatório, durante o período.

Art. 179. Nos dez primeiros anos de promulgação desta Lei Orgânica Municipal, o Poder Público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores

organizados da sociedade, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental com qualidade satisfatória. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 180. Até o ano 2.000, bienalmente, o Município promoverá e publicará censos que aferirão os índices de analfabetismo e sua relação com a universalização do ensino fundamental, de conformidade com o preceito estabelecido no artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da [Constituição Federal](#). **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 181. O Poder Público Municipal deverá instituir creches e centros comunitários na zona rural. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 182. O Conselho de Proteção ao Meio Ambiente deverá fixar as normas necessárias, para que, no prazo de 3 anos as empresas públicas ou privadas, estabelecidas no Município, deixem de poluir o meio ambiente. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

§ 1º A Prefeitura Municipal não renovará o Alvará de funcionamento das empresas que descumprirem o disposto neste Artigo.

§ 2º A lei discriminará as normas necessárias para o cumprimento dos objetivos deste Artigo.

Art. 183. O Poder Executivo tem o prazo de dois anos para enviar à Câmara projeto de lei do futuro Código de Defesa do Consumidor do Município, de acordo com a legislação federal e estadual pertinente. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25/1996](#))**

Art. 183 O Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, deverá ser promulgado no prazo de um ano após a promulgação da Lei Orgânica Municipal.

Art. 183. O Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, deverá ser promulgado no prazo de 14 (quatorze) meses após a promulgação da Lei orgânica Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [7/1991](#))

Art. 183 O Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, deverá ser promulgado no prazo de 16 (dezesesseis) meses após a promulgação da Lei orgânica Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [9/1991](#))

Art. 183 O Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, deverá ser promulgado no prazo de 17 (dezesete) meses e 15 dias após a promulgação da Lei orgânica Municipal.

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [9](#)/1991, por força da Emenda à Lei Orgânica nº [10](#)/1991)

Art. 183 O Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, deverá ser promulgado no prazo de 17 (dezessete) meses após a promulgação da Lei orgânica Municipal.

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [9](#)/1991, por força da Emenda à Lei Orgânica nº [12](#)/1991)

Art. 184. O Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, deverá ser promulgado no prazo de 16 (dezesseis) meses e 12 (doze) dias após a promulgação da Lei Orgânica Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [9](#)/1991, por força da Emenda à Lei Orgânica nº [13](#)/1991) (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25](#)/1996)

Art. 184 À servidora pública municipal é assegurado o recebimento do adicional por tempo de serviço correspondente a vinte e cinco por cento dos vencimentos integrais ao completar vinte e cinco anos de trabalho no serviço público municipal. (Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº [17](#)/1996)

Art. 185. Mantendo o valor originalmente fixado na legislatura anterior, a Câmara Municipal poderá, no prazo de 90 dias, proceder a uma única alteração dos critérios de reajuste da remuneração do prefeito e dos vereadores constantes, respectivamente, do decreto legislativo e da resolução, com o propósito de possibilitar a constante atualização da expressão monetária, a fim de preservar o seu valor real. (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [17](#)/1996) **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [25](#)/1996)**

Art. 185 O Prefeito Municipal deverá enviar os Projetos de Lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual para o exercício futuro, até o dia 30 de setembro do exercício financeiro em execução, devendo à Câmara Municipal apreciá-lo na forma de seu Regimento Interno, até 30 de novembro do referido exercício, para vigorar no exercício subsequente. (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [17](#)/1996)

Parágrafo único. A não apreciação pela Câmara Municipal no prazo estabelecido no "caput" culminará com a observância do que determina o Artigo 129 da Lei Orgânica Municipal. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/1990) (Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº [18](#)/1996)

Art. 186 Esta Lei Orgânica, aprovada e assinada pelos integrantes da Câmara Municipal, será promulgada pela Câmara e entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas

as disposições em contrário. (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/1990)
(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [17](#)/1996) (Suprimido pela Emenda à Lei
Orgânica nº [19](#)/1996)

Plenário Dr. Durval Nicolau, 05 de Abril de 1.990.

VEREADORES CONSTITUINTES:

ADOLPHO ALVAREZ NETO

ALENCAR AGUIAR NETO

AMAURO MORENO QUINZANI

ANTONIO APARECIDO DA SILVA

AQUEVIRQUE ANTONIO NHOLLA

FAUSTINO SIBIN FILHO

FRANCISCO CARLOS JUNQUEIRA VALLIM

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ARTEN

FRANCISCO LOUP FILHO

ISMAEL GREGÓRIO

JAIR MORGARBEL

JOSÉ CARLOS TRAFINI

JOAQUIM DE CAMPOS SIMIÃO

NEYDE DE LIMA SANTOS CORBELL

ONIVALDO HORNE FERREIRA

OSCAR MAURÍCIO CASTELAN

OVÍDIO CARLOS MARTINS

ROBERTO ROSSI PERES